



PUTUSAN
Nomor 3583 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

LISBON SIRAIT, bertempat tinggal di Jalan Metro Jaya, Nomor 23, RT 003, RW 007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Depris Rolan Sirait, S.H., S.IP, dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Depris Rolan Sirait, S.H., S.IP & Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Km. 6,5, Nomor 9A, Medan Amplas, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

ELISABET OKTAVIA, bertempat tinggal di Perumahan Taman Harapan Baru, Blok U 14, Nomor 6, RT 03, RW 025, Desa Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahban Siregar, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Syahban Siregar, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kaveling 7 (By Pass), Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2023;

Termohon Kasasi;

D a n

PHILLIP SEKURITAS INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Daniel Tedja, berkedudukan di Atria@Sudirman Tower, Level 23B, Jalan Jend. Sudirman, Kaveling 33A, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri Susilawati, Customer Service Manager, dan kawan-kawan, berkantor di Atria @Sudirman

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3583 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tower, Lantai 23B, Kaveling 33A, Jalan Jend. Sudirman,
Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18
Mei 2022;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum kepemilikan modal investasi saham berjumlah sekitar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) adalah milik daripada Penggugat;
4. Menyatakan sah secara hukum kepemilikan investasi dalam bentuk saham dalam akun R06403 adalah milik daripada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat (Phillip Sekuritas Indonesia) untuk menghentikan aktivitas akun R06403 atas nama Elisabet Oktavia;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mengalihkan seluruh saham yang sudah dibeli dalam akun R06403 atas nama Elisabet Oktavia kepada Penggugat, yaitu:

Nama sekuritas : Phillip Sekuritas Indonesia,

Nomor akun : R33121,

Nama pemilik : Lisbon Sirait,

Nomor RDN : 4991028841;

7. Menyatakan akun R06403 atas nama Elisabet Oktavia tidak berkekuatan hukum dan tidak dapat dipergunakan kembali;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian *immateriil* kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3583 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat secara tunai dan kontan apabila tidak menjalankan isi putusan, dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik Tergugat dan Turut Tergugat, baik benda bergerak maupun tidak bergerak apabila tidak menjalankan isi putusan;
11. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Menyatakan keputusan ini dapat terlebih dahulu dilaksanakan serta merta meskipun ada upaya *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Mengenai eksepsi kompetensi absolut, Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Penggugat tidak cermat dalam memahami substansi perkara, sehingga ketidak cermatan tersebut menyebabkan perkara *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Bks, tanggal 3 November 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.097.000,00 (satu juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 794/PDT/2022/PT BDG,



tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Bks *juncto* Nomor 794/PDT/2022/PT BDG *juncto* Nomor 12/Akta.K/2023/PN Bks, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Pemanding) tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Perkara Perdata Nomor 794/PDT/2022/PT BDG, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Perkara Perdata Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Bks;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum kepemilikan modal investasi saham berjumlah sekitar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) adalah

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3583 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik daripada Penggugat;

4. Menyatakan sah secara hukum kepemilikan investasi dalam bentuk saham dalam akun R06403 adalah milik daripada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat (Philip Sekuritas Indonesia) untuk menghentikan aktivitas akun R06403 atas nama Elisabet Oktavia;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mengalihkan seluruh saham yang sudah dibeli dalam akun R06403 atas nama Elisabet Oktavia kepada Penggugat, yaitu:

Nama sekuritas : Philip Sekuritas Indonesia,

Nomor akun : R33121,

Nama pemilik : Lisbon Sirait,

Nomor RDN : 4991028841;

7. Menyatakan akun R06403 atas nama Elisabet Oktavia tidak berkekuatan hukum dan tidak dapat dipergunakan kembali;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian *immateriil* kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat secara tunai dan kontan apabila tidak menjalankan isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik Tergugat dan Turut Tergugat, baik benda bergerak maupun tidak bergerak apabila tidak menjalankan isi putusan;
11. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Menyatakan keputusan ini dapat terlebih dahulu dilaksanakan serta merta meskipun ada upaya *verzet* maupun upaya hukum peninjauan kembali;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat Rekonvensi memohon putusan yang

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3583 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 10 Februari 2023, dan kontra memori kasasi tanggal 27 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bekasi, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karena penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai alasan pembatalan perjanjian yang didalilkan oleh Penggugat harus didasarkan pada suatu perjanjian (*overeenkomst*) antara Penggugat dan Tergugat baik berupa perjanjian tertulis atau pun perjanjian tidak tertulis (lisan) bukan didasarkan pada perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara);

Bahwa ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perjanjian di antara Penggugat dan Tergugat untuk membuat akun investasi saham, sehingga perbuatan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang didalilkan oleh Penggugat dilakukan oleh Tergugat sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian tidak dapat dibuktikan;

Bahwa Penggugat terbukti pula tidak mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat *i.c.* PT Philip Sekuritas Indonesia (Anggota Bursa), hal mana terbukti dari dokumen-dokumen berupa Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Margin (T-1, T-2, dan T.T-5), Laporan Portofolio Nasabah 1-Tahun, tanggal 15-08-2022 (T-3), Surat Penutupan Account tanggal 22 Januari 2022 (T-4), Surat Penutupan Rekening Dana Investor tanggal 22 Januari 2022 (T-5), Surat Permohonan Transfer Dana tanggal 22 Januari 2022 (T-6), dan Dokumentasi Turut Tergugat (diwakili saudari Evi) menerima Surat dari Tergugat (09-02-2022) (T-7), yang berkaitan dengan alat bukti



surat yang diajukan oleh Turut Tergugat, sehingga dapat diperoleh fakta hukum bahwa Investor ID# R06403, Sub Rekening Efek BCA 4585512975, Rekening Dana Investor 7060468324 adalah milik Elisabet Oktavia (Tergugat) yang sah menurut hukum;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LISBON SIRAIT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3583 K/Pdt/2023



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LISBON SIRAIT** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3583 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)